

## **TÉRMINOS Y CONDICIONES PROGRAMA ALIADOS DEL SOL EMI DE GESTIÓN ENERGÉTICA APLICADA S.A.S.**

### **I. PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA. DEFINICIÓN GENERAL**

El programa de **ALIADOS DEL SOL EMI** de **GEENERA S.A.S.** ("el programa") ha sido diseñado para recompensar a individuos externos a la empresa que confían en nosotros al referirnos a sus colegas. Al participar en el Programa, usted ("el Aliado del Sol EMI") acepta total e incondicionalmente cumplir con los presentes Términos y Condiciones del Programa ("los Términos"). Estos Términos son un acuerdo vinculante entre usted y **GESTIÓN ENERGÉTICA APLICADA S.A.S. (GEENERA S.A.S.)**, una empresa registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Colombia, con sede en la Carrera 20 No. 18-61, Barrio San Francisco, de Bucaramanga-Colombia, referida en adelante como "**GEENERA**."

**GEENERA** se reserva el derecho de modificar estos Términos en cualquier momento y sin previo aviso. Asimismo, **GEENERA** se reserva el derecho de cambiar, cancelar, suspender o modificar cualquier aspecto del Programa sin previo aviso y puede descalificar a cualquier participante en cualquier momento.

### **II. PARTES DEL PROGRAMA**

#### **A. ALIADO DEL SOL EMI**

Por Aliado del Sol EMI se entenderá a aquellas personas que, sin ser colaboradores activos de **GEENERA**, utilizando su influencia o credibilidad y sin necesidad de ser clientes potenciales directos, cuentan con redes de contactos (proveedores, clientes, colaboradores, asociados, conocidos, entre otros) a quienes pueden persuadir, recomendar y/o motivar a la adquisición de los productos y servicios ofrecidos por **GEENERA**. Estos contactos deben ser tomadores de decisión o personas con influencia directa en empresas altamente calificadas para **GEENERA**. Su función será la de ser el vínculo entre el Referido Calificado y **GEENERA**, para lo cual, entre otras cosas, deberá suministrar la información de contacto de aquel a **GEENERA**. Para ser elegibles para participar en el Programa, un Aliado del Sol EMI debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de 18 años.
2. Referir tomadores de decisión de empresas que cumplan con los requisitos de estos Términos y Condiciones.
3. No referirse a sí mismo.
4. No ser cliente.
5. Suministrar, como mínimo, la siguiente información del contacto:
  - a. Nombre del tomador de decisión o de la persona con influencia directa en la toma de decisión.
  - b. Número de contacto.
  - c. Correo electrónico.
  - d. Factura de energía.
6. Firmar el contrato de confidencialidad y/o cualquier otro documento legal dispuesto por **GEENERA** para la ejecución del programa.

Para estos efectos, por tomador de decisión se entiende a la persona que dentro de una empresa altamente calificada para **GEENERA** posee la autoridad formal y la capacidad efectiva para aprobar, rechazar o condicionar la adquisición de los productos o servicios ofrecidos por **GEENERA**, así como para disponer del presupuesto necesario y suscribir los acuerdos comerciales o contratos correspondientes.

#### **B. REFERIDO**

Por Referido se entenderá a aquellas personas que cumplan las siguientes condiciones:

1. Tener un consumo mensual mínimo de:
  - a. Regional Costa: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000).
  - b. Regional Centro: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000).

- c. Regional Oriente: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.500.000).
2. Deben ser edificaciones o instalaciones propias y estar ubicadas en el territorio nacional. No se entenderán incluidos aquellos en los cuales las edificaciones o instalaciones estén cedidas o dadas en arrendamiento, tampoco inmuebles bajo régimen de propiedad horizontal.
  3. No ser una persona jurídica de derecho público.

Si cumple con las condiciones anteriores, el participante será considerado como un Referido pre-calificado. En este caso, en el marco de la actividad “Diseña tu proyecto”, pasará a ser gestionado por el área comercial de **GEENERA** con el objetivo de realizar un pre-diseño y la correspondiente cotización del proyecto.

Si el referido precalificado no confirma su intención de participar y/o no remite la información pertinente para el desarrollo de la actividad en el término de UN (1) mes desde que fue contactado por el equipo de **GEENERA**, se le notificará al Aliado del Sol EMI que no se continuará el proceso con su referido. Lo anterior también aplicará para los referidos pre-calificados que no puedan ser contactados por el equipo de **GEENERA** dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores a su referimiento.

Si el referido pre-calificado solicita ser parte de la actividad “Diseña tu proyecto”, pero no es aceptado como cliente potencial por el equipo de ventas de **GEENERA**, no se considerará Referido Calificado.

**Parágrafo único:** **GEENERA** se reserva el derecho de admisión al programa en mención, tanto en lo que atañe a los Aliados Del Sol EMI como a los Referidos.

### **III. NATURALEZA DE LA PARTICIPACIÓN**

El Aliado del Sol EMI acepta expresamente que su participación en el programa en cuestión es estrictamente voluntaria, ocasional y ajena a cualquier tipo de relación laboral con **GEENERA**.

### **IV. RETRIBUCIÓN ECONÓMICA**

**GEENERA** entregará al Aliado del Sol EMI el valor estipulado en la “TABLA GENERAL DE RETRIBUCIONES GEENERA” según el tamaño del proyecto de su Referido, el cual estará sujeto a la suscripción del contrato y entrega de la inversión. El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del pago de la retribución por venta cerrada se realizará después de que se haya efectuado el primer desembolso por parte del Referido, se liquidará mediante consignación en cuenta bancaria y, si el Aliado del Sol EMI cumple con la presentación de los documentos requeridos, se efectuará dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores. El otro CINCUENTA POR CIENTO (50%) se efectuará en el último desembolso del cliente.

La aplicación de los términos contenidos en la ‘TABLA GENERAL DE RETRIBUCIONES DE GEENERA’ se regirá por la versión de dicha tabla que se encuentre vigente en la fecha en que el Aliado del Sol EMI realice la remisión del Referido. Respecto a estas, la retribución en cuestión se fija teniendo en cuenta el valor del proyecto referido antes de IVA.

El pago de esta retribución se causará previa comprobación de **GEENERA** de los requisitos necesarios y del cumplimiento de los términos y condiciones del programa. Además, se procederá con este siempre y cuando se haya efectuado el pago por parte del Referido conseguido por el Aliado del Sol EMI.

**Parágrafo primero:** La TABLA GENERAL DE RETRIBUCIONES GEENERA, en lo que sea aplicable para el presente programa, será comunicada por el medio elegido por **GEENERA** y podrá ser modificada en cualquier momento, de conformidad con los lineamientos y políticas internas de la empresa, sin que ello genere derecho a indemnización o reclamo alguno por parte de los Aliados del Sol EMI.

**Parágrafo segundo:** La retribución económica que eventualmente pueda recibir el Aliado del Sol EMI será entregada por un concepto completamente autónomo, independiente y sin vinculación a una eventual remuneración como colaborador de **GEENERA**, motivo por el cual esta, en ningún caso y siendo las partes plenamente conscientes y aceptándolo, no constituye salario, remuneración, factor prestacional ni ingreso de naturaleza laboral.

**Parágrafo tercero:** Para el desembolso del pago por parte de **GEENERA**, el Aliado del Sol EMI deberá presentar:

1. RUT actualizado.
2. Certificado bancario.
3. Cuenta de cobro especificando el Referido por el cual reciben la retribución económica.  
Si la cuenta de cobro supera la suma de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), deberá presentar la planilla de pago de seguridad social.

De conformidad con la normativa tributaria y demás disposiciones afines, en caso de cumplir con las condiciones pertinentes (Por ejemplo, en casos de Retención en la Fuente o Retención del ICA- ReteICA-), se realizarán las retenciones a las que haya lugar. En caso de poder acogerse al artículo 383 del Estatuto Tributario u otra disposición similar y/o aplicable, deberá señalarlo expresamente en la cuenta de cobro.

**Parágrafo cuarto:** La retribución económica que eventualmente reciba el Aliado del Sol EMI tomará como base los valores estipulados en la TABLA GENERAL DE RETRIBUCIONES GEENERA del año en el que se efectúe la referencia del contacto, independientemente de la fecha en la que efectivamente se cierre el negocio. A este respecto, específicamente se estipula que:

1. Si el contacto fue referido hasta marzo de 2025, la retribución se regirá según lo dispuesto en la tabla de retribuciones de los EMIs de la vigencia en cuestión.
2. Si el contacto fue referido a partir de abril de 2025, la retribución será del UNO POR CIENTO (1%).

El valor de la retribución en cuestión se fija teniendo en cuenta el valor del proyecto referido antes de IVA.

## **V. CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA**

### **A. RESPONSABILIDAD**

Los Aliados Del Sol EMI aceptan defender, indemnizar y liberar de responsabilidad a **GEENERA**, junto con sus respectivos empleados, directores, accionistas, abogados y agentes, de cualquier reclamo, acción, demanda, daños, pérdidas, responsabilidades, costos o gastos causados por su participación en el Programa. **GEENERA** no será responsable de entradas tardías, comunicaciones perdidas, corrupción de datos, errores de impresión, o cualquier otra lesión, pérdida o daño que no fuera razonablemente previsible.

### **B. TÉRMINOS GENERALES**

Estos términos constituyen el acuerdo completo entre los Aliados del Sol EMI y **GEENERA** con respecto al uso del Programa. La renuncia a cualquier disposición de estos términos no constituirá una renuncia de dicho derecho. Si una disposición se considera inválida, las demás disposiciones permanecerán en vigor. Los títulos de las secciones son solo para conveniencia y no tienen efecto legal. Personas que no sean parte de estos términos no tienen derecho a hacer cumplirlos.

### **C. TÉRMINOS ESPECIALES**

Respecto al presente programa, sin perjuicio de los demás términos y condiciones estipulados en el presente documento o cualquier otro que le sea afín, especialmente se establece que:

1. **REFERIDOS CON MÚLTIPLES PROYECTOS:** Cuando un referido cuente con varios proyectos potenciales para instalación solar, solo llegará a causarse la retribución por el primer negocio que efectivamente se cierre.
  - a. En caso de que se cierre efectivamente un segundo negocio, la retribución podrá ser evaluada por GEENERA si, en su consideración, encuentra que el Aliado del Sol EMI tuvo una participación activa y demostrable dentro del proceso de negociación de dicho proyecto.
2. **VIGENCIA DEL CONTACTO REFERIDO:** Si el contacto no avanza comercialmente dentro de los seis (6) primeros meses posteriores a la fecha en que se refirió, al ser este un periodo razonable para mantener la inmediatez entre acción (referencia) y resultado (cierre efectivo del contrato), el equipo de marketing y comercial de GEENERA podrá empezar a gestionarlo libremente. En este

caso, si efectivamente se cierra el contrato con dicho contacto, no habrá lugar a reconocimiento de retribución alguna.

#### **D. MODIFICACIONES E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES**

**GEENERA** se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones del Programa en cualquier momento y sin previo aviso. Las modificaciones entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación en el sitio web de **GEENERA**. Es responsabilidad del Aliado del Sol EMI revisar periódicamente estos términos para estar al tanto de cualquier cambio. El uso continuo del Programa después de la publicación de modificaciones constituye la aceptación de dichas modificaciones.

#### **E. VIGENCIA DEL PROGRAMA**

El Programa no tiene una fecha de finalización definida, pero **GEENERA** se reserva el derecho de cancelarlo o modificarlo en cualquier momento.

#### **F. DISPOSICIONES LEGALES**

Cualquier disputa o controversia que surja en relación con estos Términos, en primera medida, se someterá inicialmente a conciliación entre las partes en un Centro de Conciliación de la ciudad de Bucaramanga legalmente instituido y reconocido. En el evento en que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio, la controversia se someterá y resolverá mediante arbitraje en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, de conformidad con los reglamentos internos de dicha entidad. Los costos del arbitraje se compartirán entre las partes.

#### **G. CAUSALES DE EXCLUSIÓN**

Al aceptar estos Términos y Condiciones, el participante declara de manera expresa que su participación en la actividad será de buena fe, en consecuencia, Serán excluidos de la participación en el programa aquellos participantes que realicen cualquiera de las actividades no permitidas y enunciadas a continuación:

1. Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de los demás participantes o terceros.
2. Utilizar el programa o la plataforma empleada con fines ilegales.
3. Utilizar el programa o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de terceros.
4. Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del programa.
5. Violar leyes de cualquier jurisdicción.
6. Realizar actividades con el fin de defraudar el programa de referidos, obtener ventaja sobre otros participantes o cualquier otro fin no legítimo.
7. Oponerse a firmar el contrato de confidencialidad y/o cualquier otro documento legal dispuesto por **GEENERA** para la ejecución del programa.
8. Proporcionar información falsa o referir empresas ficticias será causal inmediata de descalificación y cancelación de cualquier recompensa asociada al Aliado del Sol EMI.

#### **H. COMUNICACIÓN Y SOPORTE**

El área comercial de **GEENERA** compartirá un reporte del registro de referidos del Aliado del Sol EMI detallando el estado de su(s) proceso(s). La periodicidad del reporte será definida, según el caso, por el área comercial.

En caso de tener preguntas o necesitar asistencia en relación con el Programa de Referidos de **GEENERA**, el Aliado del Sol EMI podrá ponerse en contacto con el equipo de **GEENERA** al correo [c.lizarazo@geenera.com](mailto:c.lizarazo@geenera.com) o al [c.arenas@geenera.com](mailto:c.arenas@geenera.com).

## I. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El Aliado del Sol EMI declara que la información suministrada por él, y por sus referidos, incluyendo la relacionada con sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada, haciéndose completamente responsable por su falsedad.

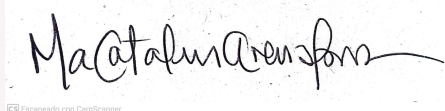
El participante declara y acepta el tratamiento y el uso de sus datos por parte de **GEENERA** conforme a las finalidades descritas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual podrá consultar en la página web <https://geenera.com/politicas-legales/>

## J. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

La participación en el Programa de Referidos de **GEENERA** implica indefectiblemente la aceptación de estos Términos y Condiciones. Si no está de acuerdo con estos términos, debe abstenerse de participar en el Programa.

## K. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

Estos Términos y Condiciones del Programa de Referidos de **GEENERA** entrarán en vigor a partir del seis (6) de febrero del 2026.

  
Escaneado con CamScanner

---

**CATALINA ARENAS PARRA**

Directora de Marketing y Alianzas Estratégicas.

[c.arenas@geenera.com](mailto:c.arenas@geenera.com)